

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO

EXCLUSÃO DE ILICITUDE

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no **exercício regular do direito**.

- O Direito Penal é a última *ratio* (princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade). O que é lícito para outros ramos do Direito não pode ser ilícito para o Direito Penal. O ordenamento jurídico é um só.

- Assim, se o ordenamento jurídico permite agir, o Direito Penal não pode punir.

- Exemplos comuns utilizados pela doutrina e que aparecem com frequência nas provas:

1. Prisão em flagrante por alguém do povo (art. 301, do CPP: “Qualquer do povo poderá...”);
2. Esportes em que há contato físico;
3. Esportes em que a intenção é lesionar o oponente;
4. Pai ou mãe que “puxa a orelha” da criança.

INTERVENÇÕES MÉDICAS OU CIRÚRGICAS

- Cirurgia plástica e outros procedimentos dispensáveis: caracteriza o exercício regular do direito, desde que haja consentimento do paciente.
- Iminente perigo de vida: permite ao leigo agir acobertado por excludente de ilicitude, bem como ao médico agir contra a vontade do paciente.

No último caso, o médico estará acobertado pelo estado de necessidade e pelo estrito cumprimento do dever legal.

Constrangimento ilegal

Art. 146. (...)

§ 3º Não se compreendem na disposição deste artigo:

I – a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante

ANOTAÇÕES



legal, se justificada por iminente perigo de vida;

OFENDÍCULAS (OFENDÍCULOS OU OFENSÁCULAS)

- Equipamentos e objetos previamente utilizados para defesa do patrimônio (cerca elétrica, cacos de vidro sobre o muro, pontas de lanças em portões).
- Esses meios de defesa somente serão utilizados em face de uma eventual agressão.
- Devem ser visíveis – propósito de advertência.
- Se for oculto, pode acarretar a responsabilização pelo resultado.



Qual a natureza jurídica das ofendículas?

Para uma parcela da doutrina, configuram exercício regular de direito; enquanto para outra parcela, seriam espécie de legítima defesa preordenada.

Para uma terceira parte da doutrina: trata-se de exercício regular de direito enquanto não forem acionadas. Todavia, se vierem a ser acionadas, configura legítima defesa preordenada.

ATENÇÃO

Independentemente da controvérsia doutrinária, as ofendículas são consideradas causas excludentes de ilicitude.

Principal distinção entre o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever legal

Exercício regular de direito	Estrito cumprimento de dever legal
A ação é permitida por lei, logo, facultativa.	A ação é determinada por lei, logo, compulsória.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO



25m

1. (FUMARC/PC-MG/DELEGADO/2018/DELEGADO DE POLÍCIA) Com relação às causas de exclusão da ilicitude, é CORRETO afirmar:
- a. Astrogildo colocou cacos de vidro, visíveis, em cima do muro de sua casa, para evitar a ação de ladrões. Certo dia, uma criança neles se lesionou ao pular o muro da casa de Astrogildo para pegar uma bola que ali havia caído. Nessa situação, ainda que se tratando da defesa de um perigo incerto e ou remoto, a conduta de Astrogildo restaria acobertada por excludente da ilicitude.
 - b. No caso de legítima defesa ou estado de necessidade de terceiros, é imprescindível a prévia autorização destes para que a conduta do agente não seja ilícita.
 - c. Caio, lutador de boxe, durante uma luta em que seguia as regras desportivas, atinge região vital de Tício, causando-lhe a morte. Ante a gravidade da situação fática, a violência não encontra amparo em nenhuma causa de exclusão da ilicitude, devendo Caio responder pela morte causada.
 - d. Nos moldes do finalismo penal, pode a inexigibilidade de conduta diversa ser considerada causa supralegal de exclusão de ilicitude.



COMENTÁRIO

Diante de legítima defesa ou estado de necessidade de terceiros, é desnecessário prévia autorização da vítima. Durante luta em que o agente segue as regras desportivas, está acobertado pelo exercício regular de direito. A inexigibilidade de conduta diversa, como veremos adiante, é estudada na culpabilidade.

2. (CESPE/STJ/ANALISTA/2018) A respeito da culpabilidade, da ilicitude e de suas excludentes, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Um policial, ao cumprir um mandado de condução coercitiva expedido pela autoridade judiciária competente, submeteu, embora temporariamente, um cidadão a situação de privação de liberdade. Assertiva: Nessa circunstância, a conduta do policial está abarcada por uma excludente de ilicitude representada pelo exercício regular de direito.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO



A conduta do policial está abarcada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

3. (CESPE/TRF1/ANALISTA/2017) Acerca da antijuridicidade e das causas de exclusão no direito penal, julgue o item subsequente.

O oficial de justiça encontra-se em exercício regular de direito ao cumprir mandado de reintegração de posse de bem imóvel de propriedade de banco público, com ordem de arrombamento, desocupação e imissão de posse.

COMENTÁRIO

O oficial de justiça age em estrito cumprimento do dever legal.

- 4.** (FUNCAB/PC-AC/PERITO/2015) Ângelo Asdrúbal, reconhecido mundialmente como notável lutador de boxe, já tendo sido campeão brasileiro e vice-campeão mundial na categoria de pesos médios ligeiros, em uma luta com Custódio na busca pela indicação para disputa do cinturão de campeão, obedecendo rigorosamente às regras do esporte lhe desfere diversos socos, os quais vêm a causar lesões gravíssimas em seu adversário (Custódio), ocasionando a morte. Analisando o caso proposto, pode-se afirmar que Ângelo:
- a. Praticou lesões corporais culposas (culpa inconsciente).
 - b. Praticou lesões corporais de natureza grave, em razão dos ferimentos.
 - c. Não será responsabilizado por ter agido em estrito cumprimento do dever legal.
 - d. Não será responsabilizado por ter agido em exercício regular de direito.
 - e. Praticou lesões corporais dolosas (dolo eventual).

COMENTÁRIO

Não há que se falar em crime na hipótese da questão, pois é uma conduta permitida, facultada.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

5. (FCC/MPE-PA/PROMOTOR/2014) Segundo sua classificação doutrinária dominante, o chamado ofendículo pode mais precisamente caracterizar situação de exclusão de
- Antijuridicidade.
 - Tipicidade.
 - Periculosidade.
 - Culpabilidade.
 - Punibilidade.

COMENTÁRIO

O ofendículo é causa de exclusão da ilicitude.



6. (CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR/2013) Acerca do concurso de crimes, do concurso de pessoas e das causas de exclusão da ilicitude, julgue os itens que se seguem.
- O agente policial, ao submeter o preso aos procedimentos estabelecidos na lei, como, por exemplo, à identificação datiloscópica, quando autorizada, e ao reconhecimento de pessoas e de coisas, no curso do inquérito policial, encontra-se amparado pelo exercício regular de direito, respondendo criminalmente nos casos de excesso doloso ou culposos.

COMENTÁRIO

O agente atua em estrito cumprimento de dever legal.

GABARITO

1. a
2. E
3. E
4. d
5. a
6. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.